

NOTA ESTRATÉGICA — ESTRUTURA DA CONTRATAÇÃO DE ZELADORIA

Mediterrâneo Empreendimentos Turísticos Ltda x 19.525.600 Camila Rabelo Glicerio Gois

Data: 30/08/2026 · Uso interno · Não substitui parecer de advogado trabalhista

1. Anual ou mês a mês? — Resposta: anual, com renovação automática

Critério	Contrato mês a mês	Contrato anual (recomendado)
Aviso prévio	Não existe. Ela sai dia 30 e você acorda sem zeladoria em plena alta temporada	60 dias contratuais, com multa se descumprido
Blindagem trabalhista	Pior. Renovar 12 vezes o mesmo contrato prova continuidade e ainda parece tentativa de disfarce	Prazo determinado, empresarial, com escopo por resultado
Desocupação da casa	Frágil, discutível a cada mês	Cláusula de comodato vinculada a um contrato firme
Reajuste	Renegociação constante, atrito	IPCA automático no aniversário
Custo administrativo	12 contratos, 12 assinaturas, 12 riscos de erro	1 contrato + 12 recibos

O ponto que costuma confundir: fazer mês a mês não reduz risco trabalhista. A Justiça do Trabalho aplica o **princípio da primazia da realidade** — ela olha o que acontece na operação, não o papel. Doze contratos mensais seguidos provam exatamente a continuidade que você queria evitar, e ainda te deixam sem aviso prévio e sem instrumento firme para exigir a devolução da casa.

Estrutura recomendada:

- **1 contrato anual** (12 meses), renovação automática por iguais períodos
- **+ 12 pacotes mensais anexados:** NFS-e + Relatório de Serviços (Anexo II-A) + Recibo com Termo de Quitação (Anexo II-B) + certidões (Anexo IV)
- **+ aditivo** só quando mudar preço fora do IPCA ou mudar escopo

Sim, anexe os recibos todo mês. O recibo mensal com quitação plena é uma das peças mais fortes da defesa: são 12 documentos por ano, assinados por ela, dizendo que prestou serviço de forma autônoma, sem subordinação, e que nada mais tem a reclamar. Guarde tudo em pasta digital organizada por competência.

2. Como blindar do risco trabalhista

2.1. O que o contrato já faz (cláusulas)

Risco	Cláusula
-------	----------

Reconhecimento de vínculo (pejotização)	Cl. 2 — declaração dos 4 requisitos ausentes: subordinação, pessoalidade, exclusividade, habitualidade pessoal
Ordem direta aos funcionários dela	Cl. 2.4 + 3.3 + Anexo V — todo contato passa pelo Preposto
"Ela era tratada como funcionária"	Cl. 2.5 — proibido uniforme da marca, reunião de equipe, meta, vale, adiantamento, ponto
Responsabilidade subsidiária (Súmula 331 TST)	Cl. 7 — responsabilidade exclusiva dela + direito de regresso integral + obrigação de assumir o polo passivo
Ela sumir e deixar dívida trabalhista	Cl. 4.9 — retenção de 5% de cada fatura, liberada 90 dias após o fim, contra CNDT e quitação dos empregados
Falta de fiscalização (culpa in vigilando)	Cl. 5.12 + Anexo IV — checklist mensal de certidões como condição de pagamento
Casa vira "salário-utilidade"	Cl. 8.2 (c) — comodato instrumental, não remuneração, art. 458 CLT afastado
Ela não sair da casa	Cl. 8.8 — extinção automática, 10 dias, multa diária, taxa de ocupação, reintegração de posse
Sair sem avisar na alta temporada	Cl. 9.3 — 60 dias + multa de 2 mensalidades + bloqueio de saída entre 15/dez e 28/fev

2.2. O que o contrato não faz — e é onde você realmente se protege

Nenhuma cláusula blinda contra a realidade dos fatos. Se a operação do dia a dia parecer emprego, o juiz reconhece vínculo e o contrato vira só um indício contrário. **Estas são as regras de operação que valem mais que o papel:**

1. **Nunca dê ordem direta** a ninguém da equipe dela. Fale só com o Preposto, por escrito (WhatsApp serve, desde que seja o canal do contrato).
2. **Nunca controle horário.** Nada de ponto, escala, "chega às 8h", pedido de autorização para faltar, controle de férias.
3. **Nunca pague em conta de pessoa física, nem em espécie, nem toda sexta-feira.** Só PIX/ TED para o CNPJ, uma vez por mês, contra nota fiscal.
4. **Nunca dê vale, adiantamento, empréstimo, cesta, plano de saúde, vale-transporte.** Qualquer uma dessas coisas isolada já é prova de vínculo.
5. **Nunca coloque ela em reunião de equipe, treinamento interno, meta, premiação ou grupo de funcionários.**
6. **Não exija uniforme com a marca Mediterrâneo/Zion.** Se precisar de identificação por segurança, o crachá tem que dizer o nome da empresa dela.
7. **Documente as substituições.** Toda vez que ela mandar outra pessoa no lugar dela, registre. Substituição documentada destrói o requisito da pessoalidade — é a prova mais forte que existe.
8. **Cobre as certidões todo mês, por escrito.** A fiscalização documentada é o que afasta a culpa in vigilando e limita a responsabilidade subsidiária.
9. **Aponte falhas por escrito, ao Preposto, sempre como "não conformidade de resultado"** — nunca como advertência disciplinar a pessoa.
10. **Guarde tudo:** notas, recibos, relatórios, certidões, fotos das vistorias, prints das conversas.

Arquivo organizado por mês, por 5 anos.

2.3. Três pontos de atenção nos documentos que você me mandou

a) O CNAE principal dela é 97.00-5-00 — "Serviços domésticos".

Esse é o CNAE de **empregador doméstico**, não de prestadora de serviço empresarial. Se cair uma reclamação, a defesa fica visivelmente pior: o próprio cadastro dela sugere trabalho doméstico. Ela tem os CNAEs certos como secundários (81.29-0-00 limpeza, 81.30-3-00 paisagismo).

Ação: peça que ela altere o **CNAE principal** para **81.21-4-00** (limpeza em prédios e domicílios) ou **81.29-0-00** antes de assinar, e que a NFS-e seja emitida sob esse código. É gratuito e leva poucos dias na Junta/Receita. Está previsto na **Cl. 2.6** com prazo de 30 dias.

b) A sede da empresa dela é o mesmo endereço do empreendimento (Est. Manoel Leôncio de Souza Brito, 1475).

Empresa sediada dentro do cliente é um dos indícios mais citados em sentenças de pejetização, e ainda enfraquece o argumento de que a casa é cessão precária — se o endereço dela é ali, ela "mora e trabalha" ali por direito próprio.

Ação: exigir alteração do endereço no CNPJ para endereço próprio dela **antes da assinatura**, e proibir o uso do endereço do empreendimento como sede (**Cl. 8.4 (vii)**). Este é o ponto mais urgente dos três.

c) Se a Camila é a única pessoa que presta o serviço, o risco é estruturalmente alto.

Empresa individual + uma única pessoa física + presença diária + morando no local = o cenário clássico de reconhecimento de vínculo, por mais bem escrito que seja o contrato.

Ação: o ideal é que ela tenha ao menos **um empregado registrado ou substituto habitual** e que isso apareça nos relatórios mensais. Se na prática for só ela, sozinha, todos os dias, morando na casa, avalie com um advogado trabalhista se não é mais barato e mais seguro **contratá-la pela CLT** — o custo do vínculo assumido é previsível; o custo do vínculo reconhecido em juízo (com horas extras, adicional noturno, FGTS, multas, honorários e reflexos sobre anos) costuma ser várias vezes maior.

3. A casa de operações — como sair sem briga

A cláusula de comodato (Cl. 8 + Anexo III) foi montada em cinco camadas, para que cada argumento dela caia numa trave diferente:

Camada	O que impede
Comodato, não locação	Ela não pode invocar a Lei do Inquilinato, renovação, nem prazos de despejo
Detenção, não posse (art. 1.198 CC)	Ela não pode alegar posse, usucapião nem entrar com ação possessória contra você
Vinculada ao contrato de serviço	Acabou o serviço, acabou o direito de estar lá — automaticamente, sem notificação
Não é salário-utilidade (art. 458 CLT)	Ela não pode pedir que o valor do aluguel seja integrado à "remuneração" numa ação trabalhista
Renúncia a benfeitorias (art. 584 CC)	Ela não pode reter o imóvel cobrando pela pintura, pelo armário ou pela reforma que fez

A trava prática que faz a diferença: desocupação em **10 dias**, com **multa diária** e **taxa de ocupação**

mensal, mais a **perda da garantia retida** (os 5%). Sem valor em dinheiro travado, a cláusula é só texto. Com a garantia retida, ela tem incentivo financeiro imediato para entregar as chaves no prazo.

Duas exigências operacionais que você não pode pular:

1. **Vistoria de entrada com fotos datadas, assinada** (Anexo III-B). Sem isso você não consegue provar dano nenhum na saída.
2. **Declaração de domicílio próprio de cada ocupante** (Anexo III-A, item 3). É o que impede a tese de "eu morava lá, aquela era minha casa, não tenho para onde ir" — que é justamente o argumento que trava reintegração de posse na prática.

Reforço a **Cl. 8.10**: a casa pode ser retomada isoladamente, com 30 dias, sem mexer no contrato de serviço. Isso te dá uma saída intermediária se a convivência azedar mas o serviço estiver bom.

4. Aviso prévio — como ficou

- **60 dias corridos**, para as duas partes, por escrito
- Durante o aviso: **proibido reduzir equipe ou qualidade** (Cl. 9.3.1) — se reduzir, vira justa causa
- **Obrigação de transição** (Cl. 9.3.2): inventário em 15 dias, entrega de rotinas e contatos, e **até 10 dias treinando a equipe substituta**
- **Multa de 2 mensalidades** se ela sair sem cumprir, proporcional ao que cumpriu, **mais** perdas e danos que excederem (Cl. 12.2 c/c art. 416, § único, CC — essa combinação é o que permite cobrar acima da multa)
- **Trava de temporada** (Cl. 9.3.4): o aviso dela **não pode vencer entre 15/dez e 28/fev**, nem às vésperas de evento de ocupação total. Se ela avisar em novembro, o prazo estica até 1º de março, com contrato e pagamento mantidos.

Essa última é a cláusula que mais protege a operação hoteleira, e é a que menos aparece em modelo de contrato pronto.

5. Onde o contrato é equilibrado (e por que isso te protege)

Contrato desequilibrado é contrato que o juiz reescreve. As contrapartidas à Contratada foram desenhadas para que o instrumento se sustente como **contrato civil paritário** (Cl. 17.7):

- Multa e juros contra a Mediterrâneo em caso de atraso de pagamento (Cl. 4.6)
 - Reajuste automático por IPCA, sem depender de negociação (Cl. 4.7)
 - Direito de rescindir por falta de pagamento (Cl. 10.1.2)
 - Mediterrâneo fornece água, energia e local de guarda (Cl. 6.3)
 - Aviso de alta ocupação com 5 dias de antecedência (Cl. 6.4)
 - Proibição de a Mediterrâneo aliciar a equipe dela (Cl. 6.8)
 - Aviso prévio de 60 dias vale **para os dois lados**
 - Pagamento pro rata dos serviços prestados até a rescisão (Cl. 9.5)
-

6. Sequência de execução

#	Ação	Prazo
1	Advogado trabalhista de SC revisa o instrumento (Cl. 2, 7, 8 e 9)	Antes de assinar
2	Camila altera endereço da sede no CNPJ	Antes de assinar
3	Camila altera CNAE principal para 81.21-4-00 ou 81.29-0-00	Até 30 dias (Cl. 2.6)
4	Preencher Anexo I (perímetro, frequências, janelas, SLA) com a operação real	Antes de assinar
5	Definir preço, dia de faturamento, dia de pagamento, multas em R\$	Antes de assinar
6	Vistoria da casa com fotos datadas + Anexo III-A e III-B assinados	No dia da assinatura
7	Assinar contrato + anexos com 2 testemunhas (título executivo, art. 784 III CPC)	—
8	Designar Preposto (Anexo V) e comunicar internamente a regra do canal único	Semana 1
9	Abrir pasta digital `contratos/zeladoria/2026/[mês]` para o pacote mensal	Semana 1
10	Rotina mensal: NFS-e + Anexo II-A + Anexo II-B + Anexo IV, conferidos antes de pagar	Todo mês

7. Ressalva

Este material foi preparado como estruturação de negócio e minuta de trabalho, com base nos dois cartões CNPJ fornecidos. **Não é parecer jurídico.** Contrato de prestação de serviço com pessoa física por trás de CNPJ individual, prestando serviço contínuo e morando no local, é exatamente o perfil que a Justiça do Trabalho examina com mais rigor. **Faça a revisão com advogado trabalhista antes de assinar** — especialmente quanto ao ponto 2.3 (c).